

1500389-95.2022.8.26.0144

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: RAPHAELLO ALONSO GOMES CAVALCANTI

Comarca: Conchal

Foro: Foro de Conchal

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... tinha sido vítima de uma tentativa de roubo e ele, logo após sua mãe conseguir se evadir até a casa, conseguiu encontrar com a autora do roubo na rua. Conseguiram abordar a autora JULIANA RUFINO DIOGO na Rua Mato Grosso, sendo que a vítima foi até o encontro e apontou que era JULIANA quem realmente tinha acabado de tentar subtrair seu notebook quando saía da escola. A vítima ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Conchal

Foro de Conchal

Vara Única

Rua XV de Novembro, nº 449, Conchal-SP - cep 13835-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500389-95.2022.8.26.0144 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500389-95.2022.8.26.0144

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2258850/2022 - DEL.POL.CONCHAL, 27581183 -

DEL.POL.CONCHAL, 2258850 - DEL.POL.CONCHAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIANA RUFINO DIOGO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAPHAELLO ALONSO GOMES CAVALCANTI

Vistos.

JULIANA RUFINO DIOGO, já qualificada nos autos, foi denunciada pelo Ministério Público como incurso no artigo 157, caput, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia:

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 21 de setembro de 2022, por volta das 13h30min, na Rua Goiás, Industrial, neste Município e Comarca de Conchal, JULIANA RUFINO DIOGO, qualificada a fls. 05, mediante violência, tentou subtrair, para proveito próprio, um notebook pertencente à vítima CÁSSIA FERNANDA FERNANDES DE MELO BONON.

A denúncia foi recebida em 22 de setembro de 2022 (fls. 34), a ré foi regularmente citada e apresentou resposta à acusação (fls. 48/53).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas a vítima, as testemunhas e, ao final, interrogada a ré.

Encerrada a fase de instrução, o Ministério Público, em sede de alegações finais, pleiteou a condenação da acusada nos termos da exordial acusatória. A defesa da ré, por sua vez, sua absolvição e, subsidiariamente, pela fixação da pena no mínimo legal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, ressalto que não se implementou qualquer prazo prescricional, não há preliminares a serem apreciadas, nulidades a serem reconhecidas de ofício, tampouco prejudiciais, pelo que passo à análise do mérito.

No mérito, a pretensão punitiva deduzida na denúncia é procedente.

A materialidade delitativa restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), Boletins de ocorrência (fls. 19/20), Relatório Final (fls. 38), e pela prova vocal colhida em juízo.

A autoria delitativa, de igual forma, restou incontestada.

A vítima CÁSSIA FERNANDA FERNANDES DE MELO BONON, ouvida em solo policial, disse que: "É professora e estava saindo da escola, momento em que viu uma mulher passando na rua. Era por volta de 13h10 quando a declarante foi para seu carro e esta mulher foi em sua direção, apertou seu cabelo e começou a morder o braço da declarante. Essa mulher tentou puxar o notebook que estava com a declarante. A declarante, para frustrar a subtração, também segurou o cabelo da mulher e, então, populares chegaram, ocasião em que a mulher não conseguiu levar seu notebook. A declarante estava com o celular e notebook na mão, o que chamou a atenção da mulher. A declarante foi para a casa e contou para seu filho e este imediatamente foi até o local e visualizou durante o trajeto uma mulher com características semelhantes e que estava sentada em uma rua e mandou uma foto para a declarante, a qual reconheceu. Então, acionou a Polícia Militar, que abordou a mulher e a capturou, sendo a mesma que a abordou e tentou subtrair seu notebook. Não ficou lesionada. " (sic).

Em juízo, afirmou que no dia dos fatos deu aula em uma escola e quando saiu da aula, por volta de 13h10, viu a ré passando pelo local e achou estranho as atitudes dela. Que foi até o seu carro e quando foi entrar nele a ré lhe atacou e agarrou no seu cabelo. Que estava com um notebook, bolsa, celular, entre outros, em suas mãos. Que começou a gritar e algumas professoras vieram até o local e se posicionaram nas proximidades. Assim, ela saiu correndo do local. Que ela foi muito agressiva e tentou lhe morder. Que ela aparentava estar drogada.

A testemunha, RODRIGO DE FREITAS, policial militar, ouvido em solo policial, disse: "foram acionados pelo filho da vítima, o qual reportou que sua mãe tinha sido vítima de uma tentativa de roubo e ele, logo após sua mãe conseguir se evadir até a casa, conseguiu encontrar com a autora do roubo na rua. Conseguiram abordar a autora JULIANA RUFINO DIOGO na Rua Mato Grosso, sendo que a vítima foi até o encontro e apontou que era JULIANA quem realmente tinha acabado de tentar subtrair seu notebook quando saía da escola. A vítima também narrou que JULIANA a agrediu com mordidas e puxões de cabelo. Indagada, JULIANA passou a alegar que a professora tinha "passado" a mão nela. Diante dos fatos, foram encaminhados ao PS local e posteriormente a esta Delegacia de Polícia para providências cabíveis. "(sic).

Em juízo, confirmou que o filho da vítima foi até a viatura e informou que sua mãe foi abordada pela ré ao sair da escola e que ela tentou à força levar seu notebook e bolsa. Que ela tentou morder a vítima e como outras pessoas chegaram ao local ela se evadiu. Que localizaram ela em seguida e ela confessou os fatos.

A testemunha, ROBSON ALVES DA SILVA, policial militar, ouvido em solo policial, disse: "foram acionados pelo filho da vítima, o qual reportou que sua mãe tinha sido vítima de uma tentativa de roubo e ele, logo após sua mãe conseguir se evadir até a casa, conseguiu encontrar com a autora do roubo na rua. Conseguiram abordar a autora JULIANA RUFINO DIOGO na Rua Mato Grosso, sendo que a vítima foi até o encontro e apontou que era JULIANA quem realmente tinha acabado de tentar subtrair seu notebook quando saía da escola. A vítima também narrou que JULIANA a agrediu com mordidas e puxões de cabelo. Indagada, JULIANA passou a alegar que a professora tinha "passado" a mão nela. Diante dos fatos, foram encaminhados ao PS local e posteriormente a esta Delegacia de Polícia para providências cabíveis. "(sic).

A ré, ouvida em solo policial, disse: "que nega as acusações que lhe são imputadas. Alega que estava na calçada quando uma mulher "passou a mão" na interrogada e por conta disso a agarrou pelos cabelos."(sic).

Interrogada em juízo, confessou os fatos, afirmou que estava muito drogada. Que tentou agarrar seu cabelo. Que não tinha objetivo nem de lhe agredir nem de subtrair qualquer bem.

Não obstante a versão exculpatória da ré, o conjunto fático-probatório ameadado aos autos é preciso em apontar que a ré, de fato, tentou subtrair, mediante violência, o notebook da vítima. Veja-se que a versão na fase inquisitiva apresentada pela ré inclusive destoa da apresentada em juízo.

O depoimento da vítima e dos policiais, os quais abordaram a ré minutos depois de tentar roubar a vítima, firmam a tese acusatória deduzida na denúncia.

No mais, a vítima e os policiais não conheciam a ré, não havendo início de prova que indique inimizade ou desentendimento contra a ré, ou tivesse sido influenciado por outro motivo que não o de dizer a verdade, assim como ausente contra indício que ponha em dúvida a sinceridade de seu relato, que se apresenta claro, coeso e em conformidade com os demais elementos de convicção. Nesse contexto, a palavra da vítima assume especial relevância, ainda mais que essa tem como único interesse apontar o verdadeiro culpado pela infração penal e não incriminar gratuitamente alguém.

Nesse sentido:

Roubo majorado - Art. 157, §2º, I, II e V, na forma do art. 70, ambos do CP - Absolvição - Impossível - Autoria e materialidade devidamente demonstradas - Robusto conjunto probatório - Reconhecimentos seguros e convictos - Vítima viu os agentes sem capuz - Inviável reduzir as basilares - Conduta social negativa dos agentes e consequências do delito - Inatendível reconhecer a confissão de LUCAS, pois parcial - Pena e regime mantidos - Recurso defensivo improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0006990-55.2016.8.26.0322; Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Lins - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/05/2019; Data de Registro: 23/05/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - Pleito de absolvição ou desclassificação para crime de furto - Impossibilidade - Materialidade e autoria suficientemente comprovadas - Palavras da vítima às quais se confere relevo probatório - Palavra isolada do réu - Simulação de arma que caracteriza a grave ameaça - Condenação mantida - Pena bem dosada, considerando as circunstâncias fáticas que envolvem o caso - Regime intermediário adequado - Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante a violência e grave ameaça - Sentença integralmente mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0000508-43.2016.8.26.0338; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mairiporã - 1ª Vara; Data do Julgamento: 27/02/2018; Data de Registro: 01/03/2018)

Não há ainda que se falar em desclassificação do delito de roubo para o delito de furto e ameaça, uma vez que ambos os núcleos foram cometidos no mesmo contexto e o delito de roubo trata-se de crime complexo, oriundo justamente da junção do crime de ameaça e furto.

Destarte, à luz dos elementos carreados aos autos, restaram amplamente caracterizados os delitos de roubo tentado imputado à acusada, nos termos do artigo 157, caput, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal.

Passo, pois, a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, nada a considerar de modo que fixo a pena base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que a ré é reincidente, conforme certidão de fls. 22/23, (processo nº 0001501-52.2017.8.26.0144 - Vara Única de Conchal/SP). Tal circunstância deve ser valorada, de modo que majoro a reprimenda em 1/6, e fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, pela tentativa, reduzo a pena de 2/3 - tendo em vista o iter criminis percorrido, que muito se distou da consumação -, tornando-a definitiva em

01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 03 (três) dias-multa, em razão de não existirem outras circunstâncias ou causas influir no cômputo da pena.

De acordo com o artigo 33, do Código Penal, ante a reincidência, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena.

Inaplicável os benefícios dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, ante o quantum de pena aplicada e por ser crime praticado com grave ameaça à pessoa.

Por serem parcas as informações acerca da situação financeira da ré, fixo o valor do dia-multa no seu mínimo legal, a ser atualizado pelo salário-mínimo da data dos fatos até o momento do seu efetivo pagamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida presente demanda com o fito de CONDENAR o réu JULIANA RUFINO DIOGO, incurso no artigo 157, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 03 (três) dias-multa, no mínimo legal.

Tendo em vista que a ré encontra-se reclusa cautelarmente, bem como em vista da pena e regime inicial ora fixados, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não mais presentes os requisitos que ensejaram sua custódia cautelar.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA clausulado.

Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal. Eventual gratuidade de justiça deverá ser analisada pelo Juízo da Execução.

Não há que se falara em reparação de danos à vítima, uma vez que não fora requerido expressamente, tampouco objeto de contraditório (CPP, art. 387, IV).

Ao defensor nomeado, se o caso, arbitro honorários advocatícios, no valor da tabela da DPE, devendo ser expedida a certidão, com celeridade.

Transitada em julgado a presente decisão:

- 1) Expeça-se guia de recolhimento para encaminhamento ao juízo da execução;
- 2) Notifique-se o acusado para pagamento da pena de multa, em dez dias;
- 3) Inclua-se o nome do réu no rol dos culpados;
- 4) Oficie-se ao IIRGD;
- 5) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

Oportunamente, arquivem-se.

P.I.C.

Conchal, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA